

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:30:00 +0200
Betreff	Kaffeestand Nouri – kleiner Vermögensschaden

Sehr geehrte Frau Klee,

die Stadt Würzburg beauftragt Sie mit der Prüfung der Forderung von Herrn Nouri wegen der Bearbeitung seines Antrags für einen mobilen Kaffeestand. Zuständig für die Sondernutzung der betreffenden Gemeindestraße war unser Sachgebiet Straßenrecht. Die Bearbeitung erfolgte durch eigene Beschäftigte. Es geht um 238,00 EUR Wagenmiete und nicht um einen Sach- oder Personenschaden.

Bitte erstellen Sie einen internen Prüfvermerk und einen vollständigen Antwortentwurf an Herrn Nouri. Wir möchten insbesondere wissen, was der falsche Registereintrag für die tatsächlich mögliche Erlaubniserteilung bedeutet und welche Bedeutung seine Nachfragen und der unterbliebene gerichtliche Eilantrag haben. Bitte prüfen Sie auch, ob die geltend gemachte Ausgabe bei richtiger Bearbeitung in gleicher Höhe angefallen wäre und welchen Nutzen sie dann gehabt hätte. Eine pauschale Aussage, ein Verwaltungsfehler genüge bereits, hilft uns nicht.

Das Ergebnis benötigen wir bis 8. Oktober; Herrn Nouri wurde eine Rückmeldung bis 12. Oktober angekündigt. Das Mandat betrifft nur die Stadt. Versicherungs- oder Schadenausgleichsunterlagen sind nicht vorhanden. Bitte erstellen Sie die Dokumente zur internen Verwendung und versenden Sie nichts. Eine Erstattung wurde weder zugesagt noch gezahlt.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler

03_Eingangsbestaetigung.eml

Von	Edeltraud Merk <strassenrecht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 10:05:00 +0200
Betreff	Ihr Antrag Kaffeewagen – Eingang und Vollständigkeit

Sehr geehrter Herr Nouri,

Ihr Antrag vom 28. April auf Nutzung der Seitenfläche am Krummblattplatz am 20. und 21. Juni 2026 ist am 28. April um 14:22 Uhr bei uns eingegangen. Die für die Bearbeitung von Ihnen verlangten Angaben sind vollständig. Eine Nachforderung an Sie besteht derzeit nicht. Wir holen noch die örtliche Stellungnahme zur freien Gehwegbreite ein.

Diese Nachricht bestätigt den Eingang, enthält jedoch noch keine Erlaubnis. Über die Sondernutzung entscheidet die Sachgebietsleitung Straßenrecht. Ich nehme Anträge auf und bereite die Unterlagen vor; die Entscheidung treffe ich nicht. Für diesen Antrag wird keine andere Stelle der Stadt einen gesonderten Sondernutzungsbescheid erlassen.

Sie erhalten die Entscheidung nach der örtlichen Abstimmung. Ich habe Ihre Bitte um Rückmeldung vor der verbindlichen Wagenbuchung vermerkt. Bitte teilen Sie Änderungen am Wagen, an der Fläche oder an den Tagen mit; anderenfalls bearbeiten wir die Angaben aus Ihrem eingegangenen Antrag.

Mit freundlichen Grüßen
Edeltraud Merk

05_Falsche_Auskunft.eml

Von	Edeltraud Merk <strassenrecht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 15:10:00 +0200
Betreff	Bearbeitungsstand Kaffeewagen

Sehr geehrter Herr Nouri,

zu Ihrem heutigen Anruf habe ich den Bearbeitungsstand geprüft. Ihr Vorgang liegt auf Wiedervorlage Ende Juni; die Entscheidung ist rechtzeitig vor dem in unserem Register eingetragenen Einsatz im Juli vorgesehen. Eine Bevorzugung gegenüber anderen laufenden Anträgen kann ich nicht zusagen. Für Ihren Antrag fehlen nach unserem Register keine Unterlagen.

Falls Sie meinen, dass die Daten bei uns nicht stimmen, antworten Sie bitte auf diese Nachricht mit dem konkreten Datum und der Bezeichnung Ihres Standorts. Ich kann die Einträge dann mit der Sachgebietsleitung abgleichen. Ich selbst darf keine Sondernutzung erlauben und kann Ihnen deshalb auch telefonisch keine Freigabe geben.

Bitte beachten Sie, dass ein aufgebauter Wagen ohne schriftliche Erlaubnis von uns nicht als genehmigt behandelt wird. Eine Auskunft zu gerichtlichen Verfahren kann ich Ihnen nicht erteilen. Ich bin morgen im Außendienst; das Sammelpostfach wird durch die Vertretung gelesen.

Mit freundlichen Grüßen
Edeltraud Merk

06_Dringende_Nachfrage.eml

Von	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
An	Edeltraud Merk <strassenrecht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 08:12:00 +0200
Betreff	Dringend: Einsatz ist dieses Wochenende im Juni

Sehr geehrte Frau Merk,

das muss ein Versehen sein. Mein Antrag betrifft den 20. und 21. Juni, also dieses Wochenende. Das steht auch in Ihrer Eingangsbestätigung. Ich habe den Wagen nach Ablauf der von mir erbetenen Rückmeldefrist am 2. Juni gebucht, weil ich nach sechs Wochen und der bestätigten Vollständigkeit nicht mehr mit solchen Problemen gerechnet habe. Der Vermieter hat nur noch diesen Wagen frei gehabt.

Bitte legen Sie die Sache heute der zuständigen Leitung vor und treffen Sie bis Donnerstag eine Entscheidung. Ich kann den Wagen bis Mittwochabend noch gegen 119,00 EUR stornieren; danach werden die vollen 238,00 EUR fällig. Wenn Sie weitere Angaben brauchen, erreichen Sie mich unter meiner hinterlegten Telefonnummer. Eine andere Veranstaltung habe ich an dem Wochenende nicht.

Ich habe gestern im Internet etwas über einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gelesen. Ich weiß aber nicht, wie ich bis zum Wochenende eine Entscheidung bekommen soll. Zunächst hoffe ich, dass Sie den Datumsfehler selbst berichtigen und den seit April vorliegenden Antrag bearbeiten. Bitte bestätigen Sie mir wenigstens, dass meine Nachricht angekommen ist.

Mit freundlichen Grüßen
Samir Nouri

09_Vermieter.eml

Von	Karla Storch <karla@kleiner-wagenverleih.example>
An	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 12:20:00 +0200
Betreff	Keine Ersatzvermietung des Kaffeewagens

Hallo Herr Nouri,

Ihre Absage kam am Freitag, 19. Juni, um 16:22 Uhr. Ich habe anschließend noch zwei Interessenten angerufen, die sich früher nach dem Wagen erkundigt hatten. Beide hatten inzwischen andere Lösungen. Der Wagen blieb über das Wochenende im Hof; eine andere Vermietung oder Einnahme gab es nicht. Die Rechnung über 238,00 EUR bleibt deshalb nach unserer Buchungsvereinbarung bestehen.

Sie hatten den Wagen weder abgeholt noch für eine andere Tätigkeit eingesetzt. Ich kann ihn nicht rückwirkend für ein späteres Wochenende gutschreiben. Für eine spätere Miete könnten wir neu sprechen; eine kostenlose Umbuchung war nicht vereinbart. Das ist für Sie ärgerlich, aber nach Ihrer Absage war die vereinbarte halbe Stornierung bereits abgelaufen.

Den Zahlungseingang am 8. Juni und die Bereitschaft des Wagens am vereinbarten Übergabetag bestätige ich Ihnen. Eine gesonderte Berechnung für Abholung, Reinigung oder Verbrauch stelle ich nicht aus, weil diese Leistungen nicht angefallen sind.

Freundliche Grüße
Karla Storch

10_Forderung.eml

Von	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 10:45:00 +0200
Betreff	Erstattung Wagenmiete – 238 Euro

Sehr geehrte Frau Holler,

ich verlange die Erstattung der nutzlos gewordenen Wagenmiete von 238,00 EUR. Die Rechnung und die Bestätigung des Vermieters erhalten Sie als Anlagen. Ich wende die Kleinunternehmerregelung an und ziehe aus dieser Rechnung keine Vorsteuer. Einen Verdienstausschlag oder entgangenen Gewinn fordere ich derzeit nicht. Waren hätte ich rechtzeitig weiterverwenden können; dafür entsteht keine zusätzliche Forderung.

Bis Mittwochabend hatte ich auf meine schriftliche Richtigstellung vom 16. Juni noch keine Antwort. Ich ließ die halbe Stornierungsfrist verstreichen, weil ich hoffte, der Datumsfehler werde rechtzeitig behoben. Erst beim Anruf am 18. Juni sagte Frau Merk nach meiner Erinnerung, ich bekäme die Erlaubnis am nächsten Tag. Das bestärkte mich darin, weiter abzuwarten. Am Freitag habe ich um 16 Uhr noch einmal angerufen; erst dann war klar, dass niemand mehr unterschreiben würde. Beim Gericht habe ich nichts eingereicht, weil ich auf die angekündigte behördliche Korrektur vertraute. Einen Rechtsanwalt hatte ich in diesen Tagen nicht.

Ich hätte an den beiden Tagen geöffnet und selbst im Wagen gearbeitet. Verbindliche Vorbestellungen lagen nicht vor. Den Erfolg meines Standes kann ich daher nicht mit sicheren Umsätzen belegen. Ich möchte aber wenigstens die bezahlt gebliebene Miete ersetzt haben. Bitte antworten Sie bis 12. Oktober.

Mit freundlichen Grüßen

Samir Nouri

11_Storno_Kulanz.emlschriftverkehr-und-klage/11_Storno_Kulanz.eml

Von	Karla Storch <storch@kleiner-wagenverleih.example>
An	"Rechtsanwältin Dr. Nadia Wolfram" <kanzlei@wolfram-recht.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 09:10:00 +0200
Betreff	Nachtrag: mein Angebot am Donnerstagmorgen

Sehr geehrte Frau Dr. Wolfram,

Herr Nouri hat mich nach unserem Kontakt vom Donnerstag, 18. Juni, gefragt. Ich habe den Verlauf auf meinem Geschäftstelefon nachgesehen. Am 18. Juni um 08:46 Uhr schrieb ich ihm: „Eigentlich war die halbe Stornierung gestern 18 Uhr zu Ende. Wenn Sie mir heute bis 12 Uhr verbindlich absagen, mache ich es ausnahmsweise noch für die halbe Miete. Dann bekommen Sie 119 Euro zurück. Danach bleibt es bei 238.“ Um 08:52 Uhr antwortete er: „Danke, ich kläre das sofort mit der Stadt und melde mich, wenn ich absagen muss.“ Dies ist der vollständige Text dieses kurzen Austauschs; ich kann das Telefon mit dem gespeicherten Verlauf vorlegen.

Das war ein einmaliges Angebot von mir, keine schon bei Vertragsschluss vereinbarte Fristverlängerung. Bis 12 Uhr ging keine Absage ein. Ich hätte bei rechtzeitiger Erklärung 119,00 EUR unabhängig von einer Weitervermietung zurückgezahlt. Erst am 19. Juni um 16:22 Uhr sagte Herr Nouri tatsächlich ab. Deshalb stand ihm auch nach meinem Sonderangebot keine Rückzahlung mehr zu.

Meine Nachricht vom 23. Juni ist weiterhin richtig: Nach seiner tatsächlichen Absage war die halbe Stornierung abgelaufen; eine kostenlose Umbuchung oder spätere Gutschrift gab es nicht. Das gesonderte Angebot vom Donnerstag hatte ich damals nicht erwähnt, weil wir über die Absage am Freitag sprachen. Es besteht keine zusätzliche mündliche Kulanzabrede. Der Wagen wurde nicht an andere Kunden vermietet.

Mit freundlichen Grüßen

Karla Storch

Kleiner Wagenverleih, Saatlaubenweg 8, 97076 Würzburg

12_Telefonat_Praezisierung.emlschriftverkehr-und-klage/12_Telefonat_Praezisierung.eml

Von	Edeltraud Merk <sondernutzung@wuerzburg-fallakten.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 14:05:00 +0200
Betreff	Gespräch mit Herrn Nouri am 18. Juni

Sehr geehrte Frau Holler,

nach der erneuten Rückfrage erinnere ich mich genauer an das Telefonat. Herr Nouri rief am 18. Juni gegen 09:35 Uhr an. Die Uhrzeit ergibt sich aus dem Eintrag in meinem Diensttelefon. Er sagte, der Verleiher habe ihm für diesen Vormittag noch eine letzte Möglichkeit eingeräumt, für die halbe Miete auszusteigen. Ich antwortete sinngemäß: „Der Fehler ist geklärt; Sie bekommen die Erlaubnis morgen.“ Ich hatte ihn damit beruhigen wollen. Meine frühere Angabe, ich habe nur von einer rechtzeitigen Vorlage gesprochen, war zu vorsichtig formuliert. Den Wortlaut kann ich nicht wie aus einer Aufnahme wiedergeben, eine solche gibt es nicht.

Tatsächlich war der Datumsfehler noch nicht im Register korrigiert. Ich hatte den Vorgang nicht mit unterschiftsreifem Bescheid an Herrn Abelein gegeben. Eine Zusage des Sachgebietsleiters über die Unterschrift am Freitag hatte ich nicht. Ich durfte weder die Erlaubnis erteilen noch ihren sicheren Erlass erklären. Aus der positiven Ortsprüfung und dem Hinweis „zustimmungsfähig“ hatte ich geschlossen, dass die Sache schnell erledigt werden könne. Ich habe Herrn Nouri nicht gesagt, dass die Unterschrift noch ungesichert war.

Das ist meine nachträgliche Erinnerung, keine damals angefertigte Gesprächsnotiz. Herr Nouri war ungehalten, aber er hat mir nicht mitgeteilt, dass er trotz einer offenen Entscheidung in jedem Fall an der Wagenmiete festhalten werde.

Mit freundlichen Grüßen
Edeltraud Merk
Sachbearbeitung Sondernutzung

13_Entscheidung_Klaeger.emlschriftverkehr-und-klage/13_Entscheidung_Klaeger.eml

Von	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
An	"Rechtsanwältin Dr. Nadia Wolfram" <kanzlei@wolfram-recht.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 08:50:00 +0200
Betreff	Meine Entscheidung zwischen Telefonat und Stornofrist

Sehr geehrte Frau Dr. Wolfram,

das Angebot von Frau Storch und meine Antwort sind richtig wiedergegeben. Meine bisherige Forderung war insoweit unvollständig. Ich hatte den normalen Termin am Mittwoch aus eigener Hoffnung verstreichen lassen. Am Donnerstag bot Frau Storch mir aber noch einmal dieselbe halbe Rückzahlung an. Gerade deshalb rief ich sofort im Amt an. Nach dem Gespräch um 09:35 Uhr schrieb ich Frau Storch nicht mehr. Ich wollte den Wagen nutzen, weil Frau Merk die Erlaubnis für den nächsten Tag angekündigt hatte.

Hätte Frau Merk erklärt, dass noch keine Unterschrift vorbereitet oder abgesprochen war, hätte ich vor zwölf Uhr abgesagt. Ich hatte dafür mein Telefon griffbereit. Die 119 Euro Restkosten hätte ich dann akzeptiert. Einen festen Auftrag oder Kundenumsatz hatte ich nicht in der Hand; ich wollte nicht die ganze Miete aufs Spiel setzen, wenn die Stadt selbst keine sichere Erledigung nennen konnte. Den ersten verpassten Termin am Mittwoch kann ich nicht mit dem späteren Telefonat erklären. Deshalb bin ich mit Ihrer Beschränkung auf die zusätzlichen 119 Euro einverstanden.

Ich habe auch nach dem Telefonat keinen gerichtlichen Eilantrag gestellt. Aus meiner Sicht war die Angelegenheit nun geklärt. Dass der Sachgebietsleiter die Sache noch gar nicht entschieden hatte, erfuhr ich erst am Freitagnachmittag. Die Kleinunternehmerangabe bleibt richtig. Die Wagenrechnung wurde mir nicht erstattet. Eine spätere kostenlose Nutzung oder ein Ersatzgeschäft gab es nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Samir Nouri

02_Antrag.docx

Antrag auf Sondernutzung – Kaffeewagen

28.04.2026

1 Beantragte Nutzung

Ich beantrage die Erlaubnis, am Samstag, 20. Juni 2026, und Sonntag, 21. Juni 2026, jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr einen mobilen Kaffeewagen auf der befestigten Seitenfläche des Krummblattplatzes aufzustellen. Beantragt ist ausschließlich der Verkauf von Kaffee, Tee und abgepacktem Gebäck zum Mitnehmen. Alkohol, Sitzplätze und Musik sind nicht vorgesehen. Ich betreibe Kaffee Nouri als Einzelunternehmen. Die gewünschte Fläche liegt neben dem Zugang zum dortigen offenen Handwerkertag, jedoch außerhalb der von dessen Veranstalter gemieteten Fläche.

2 Umfang und Standort

Der Wagen ist 2,40 Meter lang und 1,60 Meter breit. Mit Ausgabebereich beantrage ich eine rechteckige Fläche von drei mal zwei Metern. Sie liegt am nordöstlichen Rand des Platzes, beginnend vier Meter südlich des Straßenbaums und mit einem Meter Abstand zur niedrigen Mauer. Zum Gehweg bleiben nach meiner Messung mindestens 2,50 Meter frei. Der Rettungsweg auf der Fahrbahn wird nicht benutzt. Strom und Wasser bringt der Wagen mit; Kabel oder Leitungen über öffentliche Wege sind nicht erforderlich.

3 Angaben zum Betrieb

Auf- und Abbau erfolgen an beiden Tagen außerhalb der Verkaufszeit. Ich nehme sämtliche Abfälle mit. Die im Antragsformular verlangten Angaben zu Gewerbe, verantwortlicher Person und Standort sind hier vollständig eingetragen; meine Gewerbebeanmeldung ist unter der vorhandenen städtischen Registriernummer bereits zugeordnet. Eine andere Fläche oder andere Tage beantrage ich nicht. Bitte teilen Sie mir bis Ende Mai mit, ob ich den Wagen verbindlich buchen kann.

Samir Nouri

04_Registerauszug.docx

Auszug aus dem Bearbeitungsregister

24.06.2026

1 Gespeicherte Einträge

28. April, 14:22 Uhr: Antrag Nouri eingegangen. 29. April, 09:48 Uhr: Stammsatz angelegt durch E. Merk. Das Feld „Nutzung von/bis“ enthält 20.07.2026 bis 21.07.2026. Im gespeicherten Originalantrag stehen dagegen 20.06.2026 und 21.06.2026. Das Feld „Wiedervorlage“ wurde nach dem Stammsatz auf 29.06.2026 gesetzt. Eine automatische Gegenprüfung mit dem Text des Antrags gibt es nicht.

7. Mai, 11:30 Uhr: Ortsprüfung durch Straßenbetrieb. Drei mal zwei Meter an der bezeichneten Stelle möglich, Gehwegbreite 2,55 Meter gemessen; keine Überschneidung mit Baustellen oder anderer zugelassener Nutzung. 11. Mai, 08:55 Uhr: Sachgebietsleitung vermerkt „nach Ortsprüfung zustimmungsfähig; zwei beantragte Tage, Wagen ohne Sitzplätze“. Anschließend bleibt die Akte in der Wiedervorlage für Ende Juni.

2 Nachträge

15. Juni: Telefonische Nachfrage des Antragstellers als „fragt Bearbeitungsstand“ eingetragen; das Datum des gewünschten Einsatzes wird nicht überprüft. 19. Juni, 11:06 Uhr: Nach der schriftlichen Nachfrage wird die Abweichung erkannt und das Datumsfeld korrigiert. Die Sachgebietsleitung ist an diesem Tag wegen eines Außentermins nur telefonisch erreichbar. Eine Entscheidung wird vor Beginn der beantragten Nutzung nicht erstellt.

Dieser Ausdruck wurde aus den gespeicherten Feldern am 24. Juni hergestellt. Er enthält keine Entscheidung über eine Zahlung an Herrn Nouri.

Eberhard Abelein

07_Sachgebietsleitung.docx

Notiz zum Ablauf des Antrags Nouri

24.06.2026

1 Zuständigkeit und Bearbeitungsstand

Ich bin nach der internen Zeichnungsregel befugt, über eine zeitlich beschränkte Sondernutzung an der hier betroffenen Gemeindestraße zu entscheiden. Frau Merk bereitet die Vorgänge vor und darf keine Erlaubnis erteilen. Die örtliche Stellungnahme war am 7. Mai vollständig. Aus meiner Sicht sprach nach den damals vorliegenden Angaben nichts gegen den beantragten Kaffeewagen an den beiden Junitagen; deshalb hatte ich am 11. Mai die positive Bearbeitungsnotiz gesetzt. Ich hätte bei richtiger Wiedervorlage den Bescheid mit den üblichen Vorgaben zur Fläche, Gehwegbreite und Reinigung unterschrieben. Einen unterschriebenen Bescheid gab es aber nicht.

2 Nachfragen vor dem Wochenende

Die Nachricht vom 16. Juni wurde erst am 19. Juni aus dem Vertretungspostfach zugeordnet. Frau Merk sagte Herrn Nouri nach ihrer Erinnerung am 18. Juni telefonisch, die Sache werde „noch rechtzeitig vorgelegt“. Eine feste Zusage, ich werde an diesem Tag entscheiden, sollte sie damit nicht abgeben. Eine eigene Telefonnotiz von diesem Gespräch gibt es nicht. Herr Nouri erinnert sich an die Worte „Sie bekommen das morgen“.

Am 19. Juni erreichte mich der Anruf der Vertretung erst gegen 15:40 Uhr. Ich ließ mir den Vorgang nicht mehr elektronisch übermitteln und unterschrieb an diesem Tag nichts. Ein Hindernis durch konkurrierende Nutzung, fehlende Unterlagen oder einen geänderten Standort ist mir auch nachträglich nicht bekannt geworden. Die beantragten Tage verstrichen ohne Bescheid. Herr Nouri stellte den Wagen nicht auf.

Eberhard Abelein

08_Wagenmiete_Rechnung.docx

Bestätigung der Wagenmiete und Rechnung KN-260602

02.06.2026

Mieter: Samir Nouri, Kaffee Nouri, Löwensamenweg 3, Würzburg. Gemietet wird der mobile Kaffeewagen „Spatz“ für den 20. und 21. Juni 2026. Übergabe ist für den 19. Juni um 17:00 Uhr, Rückgabe für den 22. Juni um 09:00 Uhr vereinbart. Erforderliche öffentlich-rechtliche Erlaubnisse beschafft der Mieter selbst; ihr Ausbleiben ist nicht als kostenloser Rücktrittsgrund vereinbart.

Der Mietpreis beträgt für beide Einsatztage zusammen 200,00 EUR netto zuzüglich 38,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 238,00 EUR. Der Rechnungsbetrag ist bis 10. Juni fällig. Er ging am 8. Juni vollständig ein. Bei schriftlicher Stornierung bis 17. Juni um 18:00 Uhr werden 119,00 EUR einbehalten und 119,00 EUR erstattet. Bei späterer Absage bleibt der volle Mietpreis geschuldet, soweit der Wagen nicht anderweitig vermietet werden kann; eine anderweitige Vermietung wird angerechnet.

Die Vermieterin hält den Wagen für die genannten Tage bereit. Betriebsstoffe und Waren gehören nicht zum Mietpreis. Eine Kautions fällt für Herrn Nouri als Bestandskunden nicht an. Diese Bestätigung enthält die bei Buchung vereinbarten Bedingungen und dient zugleich als Rechnung.

Karla Storch

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/16_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Nouri gegen Stadt Würzburg

ENTWURF – NICHT EINGEREICHT

Stand: 5. Oktober 2026

An das Landgericht Würzburg

Ottostraße 5, 97070 Würzburg

1 Parteien und Antrag

In dem Rechtsstreit des Samir Nouri, handelnd unter Kaffee Nouri, Löwensamenweg 3, 97074 Würzburg, Kläger, Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Nadia Wolfram, Birkenfächerweg 2, 97076 Würzburg,

gegen die Stadt Würzburg, vertreten durch den Oberbürgermeister, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg, Beklagte,

wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 119,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen und die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der Streitwert beträgt 119,00 EUR. Vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten sind nicht Gegenstand des Antrags.

Es handelt sich um einen Entwurf vor Ablauf der außergerichtlichen Antwortfrist am 12. Oktober. Weder eine Einreichung noch eine Zustellung dieser Zivilklage hat stattgefunden. Die wesentlich höhere prozessuale Kostenbelastung im Verhältnis zur Forderung wird durch die sachliche Zuständigkeit nicht beseitigt; der Entwurf nimmt eine Entscheidung über die tatsächliche Einreichung nicht vorweg.

2 Rechtsweg und Zuständigkeit

Die geltend gemachte Pflichtverletzung betrifft die hoheitliche Bearbeitung eines Antrags auf Sondernutzungserlaubnis und eine dienstliche Auskunft hierzu. Art. 34 Satz 3 GG eröffnet für den Schadensersatzanspruch den ordentlichen Rechtsweg. Gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG ist das Landgericht unabhängig vom Streitwert ausschließlich sachlich zuständig. § 23 Nr. 1 GVG mit der seit 2026 geltenden Grenze von 10.000 EUR führt bei Amtshaftungsansprüchen nicht zum Amtsgericht. Die Beklagte hat ihren Sitz in Würzburg; dort wurden die unrichtige Auskunft erteilt und die nachteilige Entscheidung getroffen. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 17, 32 ZPO.

Gegenstand ist ein eigener reiner Vermögensschaden des Klägers. Er begehrt weder nachträglichen Erlass einer für Juni bestimmten Erlaubnis noch verwaltungsgerichtliche Feststellung der Genehmigungsfähigkeit. Eine unzulässige Klage gegen die einzelne Sachbearbeiterin wird nicht erhoben. Die Haftung richtet sich bei Vorliegen der Voraussetzungen gegen die Anstellungskörperschaft.

3 Antrag und Fehler im Verwaltungsablauf

Der Kläger beantragte am 28. April 2026, am 20. und 21. Juni jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr auf dem Krummblattplatz einen mobilen Kaffee- und Teestand aufstellen zu dürfen. Beansprucht wurden drei mal zwei Meter, ohne Alkohol, Sitzplätze oder Musik. Die Restgehwegbreite sollte mindestens 2,50 Meter betragen. Es ging um eine eigenständige straßenrechtliche Sondernutzung neben einem Handwerkertag, nicht um eine vom Veranstalter weiterzugebende Standberechtigung. Wasser und Strom sollten selbst mitgeführt werden. Am 29. April bestätigte die Sachbearbeiterin Edeltraud Merk die Vollständigkeit und die zutreffenden Junidaten.

Beweis: Antrag und Eingangsbestätigung, Anlagen K1 und K2. Für die Aktenbearbeitung wird Zeugnis der Edeltraud Merk, zu laden über Stadt Würzburg, Sachgebiet Sondernutzung, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg, angeboten.

Im Register wurden gleichwohl der 20. und 21. Juli eingetragen. Der Vorgang erhielt deshalb eine Wiedervorlage erst für den 29. Juni. Eine Ortsprüfung am 7. Mai ergab 2,55 Meter Restgehwegbreite und keine entgegenstehenden örtlichen Hindernisse. Sachgebietsleiter Eberhard Abelein bewertete das Vorhaben am 11. Mai intern als zustimmungsfähig. Ein unterschriebener Bescheid existierte nicht. Die Sachbearbeiterin bereitete Entscheidungen vor; zur Erteilung war der Sachgebietsleiter befugt.

Beweis: Registerauszug und Erklärung der Sachgebietsleitung, Anlagen K3 und K6; Zeugnis des Eberhard Abelein, zu laden über die genannte Dienststelle. Die Klage setzt eine positive Vorbewertung nicht mit einer wirksamen Erlaubnis gleich. Sie legt ebenso wenig eine erfundene gebundene Bewilligungspflicht nach einer nicht vorliegenden Satzung zugrunde. Art. 18 BayStrWG bildet den straßenrechtlichen Rahmen. Die konkrete damalige Zulässigkeit und eine rechtzeitige Entscheidungsmöglichkeit werden durch die vorgenannten Tatsachen und die befugte Person belegt.

Am 15. Juni erhielt der Kläger auf seine Nachfrage eine E-Mail, wonach es um einen Stand im Juli gehe. Am 16. Juni um 08:12 Uhr korrigierte er dies, verwies auf den vollständigen Aprilantrag, den bereits gemieteten Wagen und die bis 17. Juni 18:00 Uhr begrenzte halbe Stornierung. Er bat um Entscheidung bis Donnerstag. Dabei erwähnte er, dass er von gerichtlichem Eilrechtsschutz gelesen habe. Eine rechtzeitige schriftliche Korrektur oder Warnung, dass die Entscheidung ungesichert bleibe, erhielt er nicht.

Beweis: E-Mail-Auskunft und dringende Nachfrage, Anlagen K4 und K5. Eine bloße Sachstandsanfrage ohne Termin- oder Schadenshinweis wird dem Gericht damit nicht unterbreitet.

4 Mietvertrag und zweite Entscheidungsmöglichkeit

Der Kläger hatte den Wagen „Spatz“ am 2. Juni für das Wochenende gemietet und am 8. Juni 238,00 EUR einschließlich Umsatzsteuer bezahlt. Bei Absage bis zum 17. Juni 18:00 Uhr wäre die Hälfte zurückerstattet worden; danach blieb ohne Weitervermietung der volle Mietpreis geschuldet. Die Beschaffung der behördlichen Erlaubnis war sein Risiko gegenüber der Vermieterin. Er ließ die reguläre Frist aus Hoffnung auf die Korrektur verstreichen. Die erst am 18. Juni erteilte Auskunft wird nicht nachträglich als Ursache dieser bereits abgeschlossenen Entscheidung dargestellt.

Beweis: Mietrechnung mit Bedingungen und ursprüngliche Forderung, Anlagen K7 und K9.

Am 18. Juni um 08:46 Uhr bot die Vermieterin Karla Storch per Nachricht einmalig an, bei verbindlicher Absage bis 12:00 Uhr doch noch 119,00 EUR zurückzuzahlen. Dies war eine nachträgliche Kulanz, keine andere ursprüngliche Vertragsklausel. Der Kläger antwortete um 08:52 Uhr, er werde die Angelegenheit sofort mit der Stadt klären. Das Angebot war von einer Weitervermietung unabhängig. Bei rechtzeitiger Absage hätte Frau Storch die Hälfte tatsächlich erstattet.

Beweis: Ergänzende Nachricht vom 1. Oktober mit vollständiger Wiedergabe des kurzen Verlaufs, Anlage K10; Zeugnis der Karla Storch, Saatlaubenweg 8, 97076 Würzburg; Augenschein des auf ihrem Geschäftstelefon gespeicherten Nachrichtenverlaufs, dessen Vorlage sie zugesagt hat. Die nachträgliche E-Mail wird nicht als technische Sicherung einer damals exportierten Originaldatei bezeichnet. Zur Echtheit und Vollständigkeit steht die Verfasserin zur Verfügung.

Die Nachricht vom 23. Juni widerspricht dem nicht. Sie betrifft die tatsächliche Absage am Freitag, dem 19. Juni, um 16:22 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl die reguläre Frist als auch die neue einmalige Kulanz abgelaufen. Die dort verneinte kostenlose Umbuchung ist ebenfalls etwas anderes als die befristete halbe Erstattung. Der Wagen wurde nach der tatsächlichen Absage nicht weitervermietet; es gab keine nachträgliche Einnahme oder Gutschrift.

Beweis: Bestätigung der Vermieterin vom 23. Juni, Anlage K8, sowie ihr Zeugnis.

5 Unzutreffende Auskunft am 18. Juni

Um etwa 09:35 Uhr rief der Kläger Frau Merk an und nannte das bis mittags bestehende Kulanzangebot. Sie erklärte sinngemäß, der Fehler sei geklärt und er bekomme die Erlaubnis am nächsten Tag. Das Register war jedoch noch nicht berichtigt; eine unterschriftsreife Vorlage war nicht an den Sachgebietsleiter gegeben worden. Eine verbindliche Zusage über die Zeichnung lag nicht vor. Frau Merk erläuterte diese Unsicherheit nicht. Sie schloss lediglich aus der positiven Ortsprüfung auf eine schnelle Erledigung.

Beweis: Ergänzende dienstliche Erklärung der Frau Merk vom 1. Oktober, Anlage K11; ihr Zeugnis zum Inhalt, zum Kenntnisstand und zur fehlenden Zeichnungsabsprache. Der Kläger bietet ergänzend seine persönliche Anhörung an. Es existiert keine Tonaufnahme und keine zeitgleiche Gesprächsniederschrift. Die gegenüber der ursprünglichen vorsichtigen Erinnerung präzierte Erklärung wird ausdrücklich als spätere Erinnerung kenntlich gemacht.

Der Kläger unterließ nach dem Gespräch die Absage. Bei wahrheitsgemäßer Information, dass eine Entscheidung für Freitag nicht abgesprochen war, hätte er vor zwölf Uhr storniert. Er hielt sein Telefon bereit und konnte die Vermieterin unmittelbar erreichen. Er verfügte über keine bindenden Vorbestellungen, die das zusätzliche Risiko gerechtfertigt hätten. Die positive bestimmte Auskunft gab für sein weiteres Abwarten den Ausschlag. Am Freitagnachmittag war eine rechtzeitige Unterschrift nicht mehr erreichbar; um 16:22 Uhr sagte er den Wagen ab.

Beweis: Erklärung des Klägers vom 2. Oktober, Anlage K12, und persönliche Anhörung gemäß § 141 ZPO; Zeugnis der Frau Merk zum mitgeteilten Entscheidungsdruck; Zeugnis der Frau Storch zur Erreichbarkeit und ausbleibenden Absage. Eine Parteivernehmung bleibt den gesetzlichen Voraussetzungen vorbehalten. Dass der Kläger die erste Frist aus Hoffnung verstreichen ließ, ist ein gegenläufiger Umstand, beseitigt aber nicht ohne Weiteres seine erst danach eröffnete neue Entscheidungsmöglichkeit.

6 Amtspflichtverletzung

Die Anspruchsgrundlage ist § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. Die mit einer konkreten Antragsache befasste Amtsträgerin musste vollständige, richtige und ihrem tatsächlichen Kenntnisstand entsprechende Auskunft erteilen. Die Pflicht diente gerade dem Kläger, dessen Disposition und bezifferte Zusatzkosten bekannt waren. Sie erfasste auch die Grenze ihrer eigenen Befugnis. Aus einer internen positiven Vorprüfung durfte sie keine sichere Erlaubnis für den nächsten Tag ableiten, ohne die befugte Stelle einbezogen zu haben.

Das Verschulden liegt nicht allein in der später festgestellten Verzögerung. Frau Merk wusste, dass keine Zeichnungsabsprache bestand, und hatte den vom Kläger genannten Stornotermin vor Augen. Bereits die gebotene einfache Prüfung des Bearbeitungsstands hätte eine bestimmte Zusage ausgeschlossen. Die am 5. Oktober erteilte Stellungnahme der Rechtsstelle bestätigt, dass eine solche Auskunft nicht hätte gegeben werden dürfen. Die Beklagte bestreitet jedoch weiterhin Zurechnung und Schadensabwendungsmöglichkeiten.

Beweis: Stellungnahme der Beklagten, Anlage K14. Ein Anerkenntnis des gesamten Zahlungsanspruchs wird daraus nicht hergeleitet.

Die unrichtige Julierfassung und verspätete Weitergabe erklären, weshalb die Situation entstand. Für den beschränkt geltend gemachten Betrag genügt der engere Ursachenzusammenhang zwischen falscher Donnerstagsauskunft und nicht genutzter konkreter Kulanz. Es muss nicht unterstellt werden, eine ordnungsgemäße Bearbeitung hätte zwingend jeden wirtschaftlichen Erfolg des Wochenendverkaufs gesichert. Selbst wenn der befugte Leiter noch rechtmäßig hätte ablehnen können, hätte eine zutreffende Auskunft den Kläger zur kostengünstigeren Absage veranlasst.

7 Schaden und rechtmäßiges Alternativverhalten

Der Kläger verlangt keine abstrakte Vergütung ausgefallener Geschäftschancen. Der gezahlte Betrag beträgt 238,00 EUR. Bei zutreffender Information und Absage bis 12:00 Uhr wäre seine endgültige Belastung nach dem konkreten Angebot auf 119,00 EUR gesunken. Die Differenz beträgt genau 119,00 EUR. Bereits vor dem Telefonat unvermeidbar gewordene 119,00 EUR werden von ihm selbst getragen. Damit wird die frühere Forderung von 238,00 EUR ersetzt und nicht um eine weitere Position ergänzt. Die Beschränkung samt neuer Entscheidungskette wurde der Beklagten im Schreiben vom 2. Oktober, Anlage K13, mitgeteilt.

Die Wagenmiete ist nicht schon wegen der fehlenden Nutzung automatisch in voller Höhe ersatzfähig. Die Klage stützt sich auf eine konkret verlorene vertragliche Rückzahlungsmöglichkeit. Eine hypothetische schlechte Umsatzentwicklung berührt diesen abgesonderten Vertrauensschaden nicht. Der Kläger wendet die Kleinunternehmerregelung an und kann aus der Rechnung keine Vorsteuer abziehen. Eine Erstattung, spätere Gutschrift oder anderweitige Wagenverwendung gab es nicht. Eingekaufte Waren konnte er weiterverwenden; dafür und für unbelegte Gewinne verlangt er nichts.

Die Vermieterin haftet nach den vorhandenen Vereinbarungen nicht wegen der Versagung der Sondernutzung. Sie hielt den Wagen bereit und bot sogar zusätzliche Kulanz. Eine anderweitige Ersatzmöglichkeit für denselben Betrag ist nicht ersichtlich. Ob der Kläger bei richtiger Information wirklich abgesagt hätte, ist eine nach den konkreten Umständen zu würdigende Kausalitätsfrage; sie wird nicht allein durch die spätere Selbstauskunft als bewiesen ausgegeben.

8 Schadensabwendung und Gegenargumente

§ 839 Abs. 3 BGB setzt ein schuldhaft unterlassenes, zur Abwendung des Schadens geeignetes Rechtsmittel voraus. Hierzu genügt nicht die abstrakte Feststellung, der Kläger habe keinen Antrag nach § 123 VwGO gestellt. Zu prüfen sind Zeitpunkt, Zumutbarkeit und mögliche Wirkung. Am 16. Juni machte er den Fehler schriftlich geltend, verlangte eine kurzfristige Entscheidung und wies auf konkrete Kosten hin. Für eine einfache straßenrechtliche Sondernutzung ist in Bayern nach Art. 12 Abs. 2 AGVwGO grundsätzlich kein Vorverfahren durchzuführen; verwaltungsgerichtlicher Eilrechtsschutz kam jedoch in Betracht.

Die Klägerseite erkennt nicht, dass ein Eilantrag bereits am 16. Juni Anlass zur beschleunigten Prüfung hätte geben können. Die Beklagte müsste für einen Ausschluss darlegen, welches bei zumutbarem Verhalten rechtzeitig erreichbare Ergebnis gerade den eingeklagten Schaden abgewendet hätte. Eine sichere Entscheidung innerhalb weniger Tage, erst recht zwischen 09:35 und 12:00 Uhr am Donnerstag, kann nicht ohne Tatsachengrundlage unterstellt werden. Der Kläger begehrte keinen unklaren zukünftigen Termin, sondern erhielt von der unmittelbar zuständigen Sachbearbeitung eine bestimmte Erledigungsankündigung. Diese neue Auskunft ist für die Zumutbarkeit weiteren Rechtsschutzes zu berücksichtigen.

Nach § 254 BGB ist ferner zu würdigen, dass er zunächst auf Hoffnung vertraute und schon eine Stornofrist verstreichen ließ. Diesem Gesichtspunkt trägt die Beschränkung des Anspruchs Rechnung, ohne damit jede weitere Kürzung auszuschließen. Für die zweite Frist lag eine neue, wesentlich bestimmtere Information vor. Es war nicht erforderlich, dass Frau Merk den Bescheid selbst erteilen konnte; entscheidend ist, dass sie als bearbeitende Amtsträgerin eine angeblich gesicherte Erledigung mitteilte. Der Kläger durfte keine formelle Erlaubnis aus einem Telefonat ableiten, musste die ihm verschwiegene fehlende Zeichnungsabsprache aber auch nicht erraten.

9 Zinsen und Verfahrensumfang

Zinsen werden aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB ab dem Tag nach einer tatsächlichen späteren Zustellung beantragt. Ein Anspruch auf neun Prozentpunkte wird nicht erhoben; die Ersatzforderung ist keine

Entgeltforderung. Eine bereits eingetretene Rechtshängigkeit oder ein abgelaufener außergerichtlicher Zahlungstermin wird nicht behauptet.

Der geringe Betrag legt eine außergerichtliche Einigung nahe, beseitigt aber weder die Amtspflicht noch die gesetzliche Zuständigkeit. Der Entwurf legt die ursprüngliche höhere Forderung, den später gefundenen Nachrichtenaustausch und die gegenläufigen Umstände offen. Über die Beweiswürdigung wird keine vorweggenommene Sicherheit behauptet.

Dr. Nadia Wolfram

Rechtsanwältin

Entwurfssfassung ohne Unterschrift und ohne Einreichung

10. Anlagenverzeichnis

K1: Vollständiger Antrag für den 20. und 21. Juni

Datei: 02_Antrag.docx

K2: Bestätigung der Vollständigkeit und der Junidaten

Datei: 03_Eingangsbestaetigung.eml

K3: Falsche Julierfassung und positive Ortsprüfung

Datei: 04_Registerauszug.docx

K4: Schriftliche Falschauskunft vom 15.06.2026

Datei: 05_Falsche_Auskunft.eml

K5: Richtigstellung, Hinweis auf Kosten und Entscheidungsbedarf

Datei: 06_Dringende_Nachfrage.eml

K6: Befugnisse, Genehmigungsfähigkeit und damaliger Kenntnisstand

Datei: 07_Sachgebietsleitung.docx

K7: Mietvereinbarung, Zahlung und reguläre Stornobedingungen

Datei: 08_Wagenmiete_Rechnung.docx

K8: Tatsächliche Absage und fehlende Weitervermietung

Datei: 09_Vermieter.eml

K9: Ursprüngliche Forderung und fehlende festen Vorbestellungen

Datei: 10_Forderung.eml

K10: Nachgereichte Dokumentation der einmaligen Kulanzfrist

Datei: schriftverkehr-und-klage/11_Storno_Kulanz.eml

K11: Präzisierung der unzutreffenden telefonischen Zusage

Datei: schriftverkehr-und-klage/12_Telefonat_Praezisierung.eml

K12: Zeitliche Entscheidungskette und Beschränkung des Schadens

Datei: schriftverkehr-und-klage/13_Entscheidung_Klaeger.eml

K13: Korrigierte Forderung von 119,00 EUR

Datei: schriftverkehr-und-klage/14_Reduzierte_Forderung.pdf

K14: Einwendungen der Stadt gegen Zurechnung und Rechtsschutzverhalten

Datei: schriftverkehr-und-klage/15_Antwort_Stadt.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14_Reduzierte_Forderung.pdf

schriftverkehr-und-klage/14_Reduzierte_Forderung.pdf

Rechtsanwältin Dr. Nadia Wolfram
Birkenfächerweg 2, 97076 Würzburg

An die Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

02.10.2026

Nouri – Beschränkung und neue Belege

Sehr geehrte Frau Holler,

ich vertrete Herrn Samir Nouri. Seine bisherige Forderung von 238,00 EUR wird nach ergänzender Sachverhaltsklärung auf 119,00 EUR beschränkt. Die gewöhnliche Stornierungsfrist endete am 17. Juni um 18:00 Uhr. Mein Mandant ließ sie aus Hoffnung auf die behördliche Korrektur verstreichen. Ein erst am nächsten Morgen geführtes Gespräch kann diese frühere Entscheidung nicht verursacht haben.

Frau Storch hat jetzt den gespeicherten Nachrichtenaustausch vom 18. Juni nachgereicht. Sie räumte um 08:46 Uhr ausnahmsweise eine letzte Frist bis 12:00 Uhr für die Rückzahlung von 119,00 EUR ein. Herr Nouri nahm die Nachricht zur Kenntnis und rief um 09:35 Uhr Frau Merk an. Deren zwischenzeitliche Präzisierung bestätigt eine bestimmte Erlaubnisankündigung für Freitag, obwohl weder die Vorlage noch eine verbindliche Unterschriftszusage vorlagen. Mein Mandant konnte deshalb noch nach diesem Telefonat den jetzt verlangten Mehrbetrag vermeiden. Bei wahrheitsgemäßer Information hätte er die Kulanzfrist genutzt.

Wir verlangen nicht die Wagenmiete allein deshalb, weil der Stand ausfiel. Die Vergleichsrechnung lautet: tatsächliche Belastung 238,00 EUR; Belastung bei rechtzeitiger Nutzung des konkreten Kulanzangebots 119,00 EUR; verbleibender Unterschied 119,00 EUR. Einen Gewinn aus ungesicherten Kundenumsätzen behaupten wir nicht. Eine weitere Erlaubnis hätte die Sachgebietsleitung erteilen müssen. Frau Merk konnte keine wirksame Erlaubnis durch ihr Telefonat ersetzen; sie musste jedoch richtig über den Bearbeitungsstand informieren.

Bitte berücksichtigen Sie diese neue Berechnung bei Ihrer Antwort bis 12. Oktober. Ein möglicher Eilantrag und die Frage eines früheren Tätigwerdens dürfen nicht losgelöst davon betrachtet werden, dass mein Mandant ausdrücklich auf die richtige Veranstaltung und die drohenden Kosten hingewiesen und dann eine bestimmte Erledigungsauskunft erhalten hatte. Wir sind für eine wirtschaftliche Erledigung des geringfügigen Anspruchs offen. Weitere Anwaltskosten machen wir mit diesem Schreiben nicht geltend.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Nadia Wolfram
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Antwort_Stadt.pdf

schriftverkehr-und-klage/15_Antwort_Stadt.pdf

Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

An Rechtsanwältin Dr. Nadia Wolfram
Birkenfächerweg 2, 97076 Würzburg

05.10.2026

Nouri – Stellungnahme zum nachgereichten Kulanzangebot

Sehr geehrte Frau Dr. Wolfram,

das Schreiben vom 2. Oktober und die nachgereichten Nachrichten haben wir erhalten. Wir behandeln die Forderung nun in Höhe von 119,00 EUR. Die ursprünglichen Unterlagen werden nicht ausgetauscht; die spätere Konkretisierung ist als Ergänzung zur Akte genommen. Die neuen Angaben der Vermieterin sind mit der tatsächlichen Absage am 19. Juni vereinbar, bedürfen aber gegebenenfalls des Nachweises durch den gespeicherten Verlauf.

Frau Merk hat uns den Inhalt ihrer erneuten Erinnerung bestätigt. Eine Erlaubnis konnte sie nicht selbst erteilen. Die Sachgebietsleitung war zuständig; deren positive interne Vorbewertung ersetzte keinen Bescheid. Eine verbindliche Genehmigungsentscheidung für den nächsten Tag lag im Zeitpunkt des Telefonats nicht vor. Eine derart bestimmte Auskunft hätte deshalb nicht gegeben werden dürfen.

Ob daraus gerade der geltend gemachte Betrag folgt, ist damit noch nicht abschließend entschieden. Herr Nouri wusste seit dem 15. Juni vom Datumsfehler und kannte die Befristung der Veranstaltung. Er hatte selbst gerichtlichen Eilrechtsschutz angesprochen. Aus städtischer Sicht bleibt zu klären, ob früheres Nachfassen bei der Sachgebietsleitung oder ein rechtzeitiger Eilantrag den Ausfall verhindert hätte und ob er tatsächlich am Donnerstagvormittag zur Aufgabe des Vorhabens bereit gewesen wäre. Die bereits zuvor verstrichene reguläre Frist ist für diese innere Entscheidung ein gegenläufiger Gesichtspunkt.

Wir stellen nicht in Abrede, dass bei erfolgreicher Stornierung bis zur nachträglich gewährten Frist 119,00 EUR zurückgezahlt worden wären, sofern Frau Storch das Angebot in der wiedergegebenen Form bestätigt. Die Frage der haftungsrechtlichen Zurechnung bleibt davon zu unterscheiden. Eine Zahlung oder einen Vergleich können wir heute noch nicht zusagen. Die abschließende Antwort soll innerhalb der bis 12. Oktober laufenden Frist erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler
Rechtsstelle